EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.649 - MA (2019/0329419-2)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. ao acórdão proferido pela Segunda Seção do STJ, o qual fixou tese em recurso repetitivo e conheceu parcialmente do apelo especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 2.682-2.683):

> RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
> 2. Julgamento do caso concreto.
> 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
> 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.
> 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 2.704-2.713), a instituição financeira afirma haver obscuridade no acórdão embargado quanto à hipótese de impossibilidade ou excessiva dificuldade de se comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato, notadamente quando o consumidor negar a se submeter à perícia grafotécnica ou a fornecer documentos pessoais para subsidiar o exame pericial.

Aponta, ainda, haver contradição e obscuridade no tocante ao ônus de arcar com a produção da perícia grafotécnica, bem como omissão em relação à infundada

impugnação de autenticidade da assinatura aposta no contrato. Por fim, aponta a existência de erro material na tese consignada na ementa do julgado, pois foi citado dispositivo legal diverso daquele debatido nos autos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Os embargos merecem ser acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Inicialmente, rememore-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

O acórdão proferido por este Colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem omissões, obscuridades ou contradições. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

A propósito:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (artigo 105, inciso III, "a", da CRFB/88) - REGISTROS PÚBLICOS - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME - DUPLICAÇÃO DE CONSOANTE INSERTA NO APELIDO DE FAMÍLIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESPROVENDO O APELO EXTREMO, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO VEICULADO NA EXORDIAL.
> 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, por consubstanciarem modo de impugnação às decisões judiciais de fundamentação vinculada, são cabíveis somente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, admitindo-se, outrossim, sua oposição para correção de erro material.
> 2. Na hipótese, o acórdão proferido por este órgão fracionário, por maioria, encontra-se devida e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todos os pontos aventados pela parte recorrente nas razões do recurso especial, apenas decidindo de forma contrária aos seus interesses, o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão meramente infringente.
> 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.729.402/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ao contrário do que aduz o embargante, não há obscuridade quanto à dificuldade de produção da prova grafotécnica, quando o consumidor se recusar a fornecer o material necessário à produção da prova, e à impugnação infundada da autenticidade da

assinatura.

Depreende-se do acórdão embargado que a regra do ônus probatório poderá ser flexibilizada quando a produção da perícia se tornar impossível ou se mostrar injustificada, cabendo ao Magistrado aplicar a regra de julgamento que melhor se adequar ao caso concreto, amparado no seu poder geral de cautela.

De outro lado, também não se vislumbra contradição ou obscuridade em relação à obrigação de pagamento da prova pericial, pois a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos está restrita ao ônus probatório acerca da veracidade da assinatura constante em contrato bancário, tendo o aresto combatido asseverado que, a despeito de a inversão do ônus probatório não implicar a obrigatoriedade de pagamento das custas da prova, cabe à instituição financeira suportar as consequências jurídicas decorrentes de sua produção.

Sobre o ponto, confira-se (e-STJ, fl. 2.695):

> Ademais, não se descura do entendimento desta Corte Superior no sentido de que os efeitos da inversão do ônus da prova não têm o condão de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, não obstante implique àquele a obrigação de arcar com as consequências jurídicas decorrentes da sua produção.
> Vejam-se: AgInt no AREsp n. 959.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016; e AgRg no AREsp n. 246.375/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012).
> Contudo, aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios nos referidos pontos, pois o acórdão embargado está devidamente motivado e fundamentado, sem se verificar nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, de modo que não foi demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Entretanto, no que tange ao erro material, melhor sorte socorre à casa bancária, pois, de fato, a tese explicitada na ementa do acórdão embargado mencionou o

art. 368 do CPC/2015, enquanto deveria ter constado, na verdade, o art. 369 do CPC/2015, conforme se verifica na fundamentação do aresto.

Portanto, estando configurado o erro de digitação capaz de justificar o acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração, deve-se ler a tese registrada na ementa do acórdão embargado conforme aquela consignada em sua fundamentação, ou seja: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, a fim de que o item n. 1 da ementa do acórdão embargado seja assim redigido:

> 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.